

1026478-19.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Mauricio Tini Garcia

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que em 24/04/2022, foi vítima de furto do cartão de débito emitido pelo banco réu. Aduz que após sofrer o furto procedeu ao registro de Boletim de Ocorrência, bem como contatou o banco e solicitou o bloqueio do plástico.

Afirma que a ré não procedeu ao bloqueio da conta, e que terceiros conseguiram se utilizar do cartão, com débitos de R\$ 200,00; R\$ 200,00 e R\$ 100,00 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Cível

Rua Vinte e Três de Maio, 107, São Bernardo do Campo - SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1026478-19.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1026478-19.2022.8.26.0564

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Rickelmy Araujo Morão

Requerido:

Banco C6 Consignado S/A (Banco Ficsa)

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauricio Tini Garcia

Vistos.

RICKELMY ARAUJO MORÃO ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em face de BANCO C6 S/A, alegando, em síntese, que teve seu cartão bancário furtado, imputando os débitos realizados por terceiros como de responsabilidade da instituição ré.

Alega que em 24/04/2022, foi vítima de furto do cartão de débito emitido pelo banco réu. Aduz que após sofrer o furto procedeu ao registro de Boletim de Ocorrência, bem como contatou o banco e solicitou o bloqueio do plástico.

Afirma que a ré não procedeu ao bloqueio da conta, e que terceiros conseguiram se utilizar do cartão, com débitos de R\$ 200,00; R\$ 200,00 e R\$ 100,00

respectivamente.

Em seguida, apresentou contestação escrita à instituição financeira, pleiteando o estorno dos valores, porém não logrou êxito.

Defende a responsabilidade da ré e pleiteia ressarcimento da quantia correspondente à movimentação não reconhecida, no valor de R\$ 500,00 e indenização por danos morais no importe de R\$ 10.000,00.

Inicial com documentos e emenda (fls. 01/15 e 20/29).

A decisão de fls. 30 concedeu a gratuidade judicial ao autor.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação (fls. 35/81). Defende

ausência de falha na prestação de serviços, notadamente quanto à segurança bancária. Isso porque aduz que as transações bancárias objeto da lide foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal, e que a mera posse do cartão por terceiros não possibilita realização de transações. Ou seja, argumenta que houve falha na guarda da senha pessoal. Ademais, afirma que a movimentação em questão não causou suspeita ao banco, visto que dentro do padrão de utilização de seus recursos, considerando o histórico de movimentação.

Argumenta culpa exclusiva do autor. Aduz inocorrência de danos morais indenizáveis. Pugna pela improcedência.

Houve réplica (fls. 85).

Instadas sobre interesse na produção de provas, o réu pleiteou julgamento antecipado da lide (fls. 89), ao passo que o autor requereu produção de prova oral e documental (fls. 90).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, visto que há nos autos o suficiente para o deslinde da questão controvertida sobre a indenização e a restituição dos valores pleiteadas. Ademais, a questão é de direito, e já está suficientemente dirimida.

Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, sendo aplicável ao caso as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

Os pedidos são improcedentes.

Vislumbra-se que o autor, em sua exordial, narra que o suposto golpe ocorreu na data de 24/04/2022. E que procedeu ao registro de Boletim de Ocorrência na data de 24/11/2022 (vide fls. 2).

Em análise do protocolo de fls. 13, acostado pelo autor, é possível vislumbrar que um Boletim de Ocorrência foi registrado na data de 24/04/2022. Contudo, não há nos autos o teor do referido Boletim, visto que não foi juntado o documento em si, mas tão somente seu protocolo. O tipo de ocorrência foi "perda". Logo, deduz-se que referente à perda do cartão bancário.

O autor juntou também número de protocolo de atendimento junto ao banco réu, conforme é possível observar a fls. 14. Note-se que datados entre 02 de junho e 16 de setembro.

Contudo, o autor promoveu juntada de solicitação de análise de movimentação não reconhecida, a fls. 15, cujos débitos foram realizados na data de 02/06/2022.

Enfim, o autor gerou uma confusão com datas e seus respectivos acontecimentos: i) narra que os fatos ocorreram em 24/04/2022, mas junta documento que tal teriam ocorrido em 02/06/2022; ii) narra que procedeu registro de boletim de ocorrência em 24/11/2022, mas junta um protocolo de B.O. registrado em 24/04/2022 – o qual, ressalta-se, não passa de mero protocolo, sem juntada de inteiro teor do documento. De todo esse imbróglio gerado pelo autor, extrai-se que não houve registro de boletim de ocorrência a respeito das movimentações não reconhecidas objeto da lide; bem como que os débitos supostamente por ele não realizados ocorreram na data de 02/06/2022, tendo em vista a juntada do extrato bancário de sua conta, pelo banco réu, a fls. 48: onde na data de 24/04/2002 não há lançamentos na conta; mas na data de 02/06/2002 (fls. 49) consta três lançamentos realizados por cartão de débito no Auto Posto Bambu, nos valores de R\$ 100,00; R\$ 200,00 e R\$ 200,00.

Enfim, tem-se que a suposta perda do cartão ocorreu em 24/04/2022 – conforme afirmado pelo autor na exordial – e as movimentações não reconhecidas ocorreram na data de 02/06/2022, ou seja, quase quarenta dias depois.

Dessa forma, não é possível imputar a responsabilidade pelo ocorrido à ré, já que houve transcurso de praticamente quarenta dias entre o furto do cartão e as movimentações não reconhecidas. Ressalta-se que o autor comprovou que entrou em contato com a ré tão somente no dia da suposta fraude (vide relação de protocolos a fls. 14).

Logo, não é possível imputar a responsabilidade da desídia do autor, que, pelo que consta nos autos, só tomou providências depois das movimentações não reconhecidas. A parte poderia ter solicitado o bloqueio do cartão junto à instituição ré, mas não o fez.

Assim, conclui-se que tais movimentações bancárias ocorreram por culpa exclusiva de terceiros e da própria parte autora, a passo que não tomou a devida cautela com a guarda da senha e do cartão, e mesmo ciente do “furto” do cartão, não solicitou bloqueio deste junto ao banco.

Em tais circunstâncias, o ente bancário não pode ser responsabilizado por fato praticado por terceiro. Isso porque, em princípio, as instituições financeiras respondem objetivamente por atos ilícitos de terceiro no campo de sua atividade bancária, consoante dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ocorre que a análise das provas constantes dos autos não evidencia qualquer elemento que indique eventual falha na prestação de serviços por parte do banco réu.

Isso quer dizer que não houve negligência do estabelecimento bancário, por inobservância da regra de cuidado e dever de segurança, cuja conduta, pela relação de causa e efeito, tenha dado causa ao evento danoso a que refere o autor; mas sim o próprio correntista autor.

No caso, embora o autor não admita, fato é que a operação impugnada provavelmente ocorreu através da utilização de seu cartão a partir da atuação de terceiros, que obtiveram prévio acesso à senha de segurança em decorrência da perda do respectivo plástico, descabendo imputar à instituição financeira a responsabilidade por tais fatos, já que inexistente nexos causal entre a conduta do banco e o resultado da ação danosa de terceiro, anotado que o banco réu não tinha como identificar o emprego ilícito do cartão do autor, antes que lhe fosse comunicada a perda e pleiteado o respectivo bloqueio pelo cliente.

Isso porque, nos casos como o presente, é de rigor ficar estabelecida a existência do nexos causal entre o fato narrado e os danos reclamados, o que não ficou evidente no caso concreto, de modo que desnecessária a inversão do ônus da prova, observando a peculiaridade do caso, de que os fatos se deram fora do estabelecimento bancário, caracterizado, assim, o chamado fortuito externo, posto que a instituição financeira não tinha meios para evitar as operações noticiadas na petição inicial. E, quanto à conduta do estabelecimento bancário, extrai-se ausência do nexos causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Com efeito, a responsabilidade pela guarda do cartão e sigilo dos respectivos elementos de segurança, aí incluída a senha pessoal e chave de segurança, é do cliente do banco, assumida em contrato, e se as transações foram efetivadas em decorrência da perda ou furto do cartão, essa conduta, aliada ao conceito de fortuito externo, exclui então a responsabilidade objetiva do banco.

Assim, além de não provado o nexos causal, tem-se a excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, em razão de incidência de culpa exclusiva do consumidor, assim presente a causa excludente de responsabilidade, cabendo ao autor buscar se ressarcir do terceiro causador do dano com seu acionamento em juízo criminal e cível.

Então, como no caso, realizada a transação reclamada com o cartão original e mediante uso de sua respectiva senha, como o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo de seu titular, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a tais elementos, ainda que incidente as regras do CDC, cabe ao consumidor a prova de que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a operação contestada, o que no caso não se verificou.

Nesse contexto, cabia ao titular do cartão a responsabilidade pela guarda do cartão e respectiva senha, bem assim pela imediata comunicação à instituição bancária acerca da perda ou furto do plástico.

Nesse sentido:

"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Operações bancárias efetuadas a crédito, contestadas pela titular do cartão. Furto do cartão magnético. Ausência de comunicação imediata do sinistro à instituição financeira para bloqueio do cartão. Responsabilidade do correntista pelo uso, guarda, conservação da senha e dados do cartão. Validade das operações contestadas, que foram realizadas dezenove dias antes do bloqueio do cartão. Falha na prestação do serviço não configurada. Débito exigível. Indenização por dano moral indevida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. RECURSO PROVIDO." (TJSP – Apel. Cível : 1001752-68.2020.8.26.0008, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 12/05/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).

Mesmo que assim não fosse, os valores envolvidos nas referidas transações são perfeitamente compatíveis com o perfil de utilização da conta corrente do autor, podendo-se dizer que dentro de seu perfil de consumo.

Deste modo, ante a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, por quaisquer dos ângulos que se analise, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte ré arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade deferida (art. 98, §3º, do CPC).

PRI

São Bernardo do Campo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA